



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vicky Dubes Borty Bin M Irfan Wijaya;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Achmad Yani No. 51, RT. 003, RW. 001, Kel. Margorejo, Kec. Margorejo, Kota Surabaya atau Perumahan Deltasari Indah Blok AD-40, Waru Sidoarjo atau Jl. Pahlawan Barat No. 419, Tumpang, Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 03 April 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 01 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frendika Suda Utama, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Yayasan Legundi Keadilan Indonesia" beralamat di Jalan Legundi 31 Kota Surabaya, berdasarkan surat penetapan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby tertanggal 15 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 24 Juni 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VICKY DUBES BORTY BIN M IRFAN WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana” melanggar **Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa VICKY DUBES BORTY BIN M IRFAN WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana “**penjara**” selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance terkait dengan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar copy BPKB Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pelepasan Hak atas mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS dari PT. Pisma Daffa Group yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance.
 - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 338031 yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tugas Finance;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor atas kendaraan Nissan Grand Livina L 1402 BS yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina L 1741 HG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS;

Dikembalikan Kepada saksi IKA DAMIATI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau Permohonan Terdakwa secara lisan dan Advokatnya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1840/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **VICKY DUBES BORTY BIN M IRFAN WIJAYA** pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi IKA DAMIATI yang beralamatkan di Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina, 1.5 L XV AT, Tahun 2014, Nopol L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin : HR15720439T, STNK atas nama PT. Pisma Daffa Group d/a J. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya, yang mana mobil tersebut sebelumnya sudah sering dibawa oleh Terdakwa yang mana mobil tersebut merupakan milik dari saksi DWI CAHYONO selaku adik dari saksi IKA DAMIATI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi IKA DAMIATI apabila ingin meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya ke Malang, dan rencana nya mobil tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 03 Januari 2026.

- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan setelahnya mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi IKA DAMIATI mencoba menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun tidak pernah mendapatkan respon dari Terdakwa. Sehingga saksi IKA DAMIATI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk bekerja sebagai driver online (grab car).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DWI CAHYONO selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **VICKY DUBES BORTY BIN M IRFAN WIJAYA** pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi IKA DAMIATI yang beralamatkan di Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina, 1.5 L XV AT, Tahun 2014, Nopol L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin : HR15720439T, STNK atas nama PT. Pisma Daffa Group d/a J. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya, yang mana mobil tersebut sebelumnya sudah sering dibawa oleh Terdakwa yang mana mobil tersebut merupakan milik dari saksi DWI CAHYONO selaku adik dari saksi IKA DAMIATI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi IKA DAMIATI apabila ingin meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya ke Malang, dan rencana nya mobil tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 03 Januari 2026.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan setelahnya mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi IKA DAMIATI mencoba menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk segera mengembalikan mobil tersebut namun tidak pernah mendapatkan respon dari Terdakwa. Sehingga saksi IKA DAMIATI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk bekerja sebagai driver online (grab car).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DWI CAHYONO selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKA DAMIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan suami siri saksi, menikah pada tanggal 14 Desember 2025;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2025, sekira pukul 01.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya., Terdakwa menemui saksi dengan maksud meminjam 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS milik saksi DWI CAHYONO;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin HR 15720439T, STNK atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa di rumah saksi IKA DAMIATI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi IKA DAMIATI untuk meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil pakaian di daerah Malang, namun setelah mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan, lalu saksi IKA DAMIATI mencoba menghubungi terdakwa dengan maksud agar segera mengembalikan mobil milik saksi DWI CAHYONO selaku adik dari saksi IKA DAMIATI tersebut, namun tidak mendapatkan respon dari terdakwa;
- Bahwa kemudian atas persetujuan adik saksi (DWI CAHYONO) sebagai pemilik mobil, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DWI CAHYONO mengalami kerugian senilai ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa mobil tersebut sekarang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik Mobil Nissan Grand Livina tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DWI CAHYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal serta tahu terdakwa pada saat menikah dengan IKA DAMIATI selaku kakak dari saksi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi IKA DAMIATI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi IKA DAMIATI untuk meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil pakaian di daerah Malang, namun setelah mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan, lalu saksi IKA DAMIATI mencoba menghubungi terdakwa dengan maksud agar segera mengembalikan mobil milik saksi, namun tidak mendapatkan respon dari terdakwa;
- Bahwa setelah mobil tidak kunjung dikembalikan, kemudian saksi meminta saksi IKA DAMAYANTI untuk melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin HR 15720439T, STNK atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya tersbut adalah milik saksi, namun belum dibaliknama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DWI CAHYONO mengalami kerugian senilai ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik Mobil Nissan Grand Livina tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **BAGUS MUKARYADI, S.H.**, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukomanunggal;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi IKA DAMIATI terkait adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang beralamatkan di Jl. Putat Gede Barat I, No. 53, Kota Surabaya, kemudian saksi bersama dengan saksi ANDI SETIAWAN melakukan penyelidikan terhadap terdakwa

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Indomart Jl. Abdillah No. 89 Pakis – Malang berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam tersebut dipinjam oleh terdakwa awalnya dengan alasan untuk mengambil baju di Malang, namun setelah mobil tersebut dibawa oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan hingga saksi IKA DAMIATI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DWI CAHYONO mengalami kerugian senilai ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik Mobil Nissan Grand Livina tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi IKA DAMIATI yang mana merupakan istri siri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam/membawa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin HR 15720439T, STNK atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah yang berlamatkan di Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya dengan maksud meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil baju/pakaian di Malang dan rencananya akan dikembalikan oleh terdakwa seminggu kemudian yaitu tepatnya tanggal 03 Januari 2026 namun oleh karena terdakwa masih ememrlukan mobil tersebut, mobil tersebut tidak kunjung terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa mengganti plat nomor mobil tersebut yang awalnya L-1402-BS menjadi L-1741-HG;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam tersebut terdakwa digunakan untuk bekerja sebagai driver online (grab car);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Indomart Jl. Abdillah No. 89 Pakis – Malang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance terkait dengan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar copy BPKB Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pelepasan Hak atas mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS dari PT. Pisma Daffa Group yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance.
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 338031 yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tugas Finance;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor atas kendaraan Nissan Grand Livina L 1402 BS yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina L 1741 HG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2025, sekira pukul 01.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya., Terdakwa menemui saksi IKA DAMIATI dengan maksud meminjam 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS milik saksi DWI CAHYONO dengan maksud untuk meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil baju/pakaian di Malang dan rencananya akan dikembalikan oleh terdakwa seminggu kemudian yaitu tepatnya tanggal 03 Januari 2026, namun mobil tersebut tidak kunjung terdakwa kembalikan dan terdakwa mengganti plat nomor mobil tersebut yang awalnya L-1402-BS menjadi L-1741-HG;
2. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam tersebut terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai driver online (grab car);
3. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Indomart Jl. Abdillah No. 89 Pakis – Malang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5L XV AT, Tahun 2014, Nopol : L-1402-BS, Warna Hitam tersebut sekarang ini disita sebagai barang bukti;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan KESATU melanggar Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam dipersidangan telah mengajukan Terdakwa VICKY DUBES BORTY BIN M IRFAN WIJAYA, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya benar yang bersangkutan merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur memiliki dengan melawan hukum adalah seseorang bermaksud untuk menguasai benda bertentangan dengan hak yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunyai seseorang atas barang tersebut, dimana dalam unsur ini perbuatan seseorang atau pelaku dalam menguasai atau memiliki benda tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai atas benda tersebut dimana dalam melakukannya atau dalam menguasainya seseorang tersebut telah memiliki kehendak atau pengetahuan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi IKA DAMIATI yang beralamatkan di Jl. Putat Gede Barat I No. 53 Kota Surabaya dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina, 1.5 L XV AT, Tahun 2014, Nopol L-1402-BS, Warna Hitam, Noka MHBG3CG1CEJ031498, Nosin : HR15720439T, STNK atas nama PT. Pisma Daffa Group d/a J. WR Supratman No. 112 Kota Surabaya, yang mana mobil tersebut sebelumnya sudah sering dibawa oleh Terdakwa, mobil tersebut merupakan milik dari saksi DWI CAHYONO selaku adik dari saksi IKA DAMIATI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi IKA DAMIATI apabila ingin meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk mengambil baju miliknya ke Malang, dan rencananya mobil tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 03 Januari 2026;

Menimbang bahwa setelah mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi IKA DAMIATI mencoba menghubungi Terdakwa dengan maksud agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut namun tidak pernah mendapatkan respon dari Terdakwa. Sehingga saksi IKA DAMIATI dengan persetujuan saksi DWI CAHYONO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan oleh Terdakwa dipergunakan untuk bekerja sebagai driver online (grab car);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin saksi DWI CAHYONO selaku pemilik mobil Mobil Nisan Grand Livina, 1.5 L XV AT, Tahun 2014, Nopol L-1402-BS, Warna Hitam tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi DWI CAHYONO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar senilai ± Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini dan sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Advokat dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance terkait dengan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy BPKB Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pelepasan Hak atas mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS dari PT. Pisma Daffa Group yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance.
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 338031 yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tugas Finance;
- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor atas kendaraan Nissan Grand Livina L 1402 BS yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina L 1741 HG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS;
- Merupakan barang milik saksi DWI CAHYONO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyalasi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VICKY DUBES BORTY BIN M. IRFAN WIJAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelepan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance terkait dengan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar copy BPKB Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pelepasan Hak atas mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS dari PT. Pisma Daffa Group yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance.
 - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 338031 yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tugas Finance;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Kendaraan Bermotor atas kendaraan Nissan Grand Livina L 1402 BS yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina L 1741 HG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina 1.5 LXV A/T, warna Hitam, tahun 2014, Nopol: L 1402 BS, Noka: MHBG3CG1CEJ031498, Nosin: HR15720439T, No. BPKB: L12230504, atas nama PT. PISMA DAFFA GROUP, d/a Jl. WR Supratman No. 112 RT. 002 RW. 011 Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari Kota Surabaya yang sudah dilegalisir oleh Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina L 1402 BS;

Dikembalikan Kepada saksi IKA DAMIATI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026, oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R.,S.H., Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokatnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2026/PN Sby